



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^a Civile

Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, nell'udienza del 30/05/2022, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 33653 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021

tra

Parte_1, quale titolare della *Organizzazione_1*
[...] (P.IVA *P.IVA_1*, nato a Cisterna di Latina il 14.10.1950 e res.te a Latina via Piattella n.1, cod. fisc. *C.F._1*, rapp.to e difeso dall'Avv. Romano Ruggeri, cod. fisc. *C.F._2* ed elett.te dom.to presso il suo studio sito in Latina via Nascosa 4640 giusta delega in atti
opponente

e

Controparte_1 in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico sig.ra *CP_2* C.F. *P.IVA_2*, con sede in Roma Via Giovanni Arrivabene 40, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Gervasi (C.F. *C.F._3*) con studio in Roma al Corso d'Italia 102 presso la quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
opposto

Conclusioni : come in atti

Fatto e diritto

Con ricorso del 12.02.2021 la società *Controparte_1* in persona del legale rapp.te p.t., otteneva dal Tribunale di Roma ingiunzione di pagamento n.5873/21 nei confronti della [...]

Parte_2 per la complessiva somma di € 27.352,36 a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori oltre interessi ed oltre le spese per la procedura monitoria.

Il decreto veniva notificato in data 07.04.2021.

Con ricorso depositato in data 13.5.21 l'ingiunto proponeva opposizione eccependo, in via preliminare l'esistenza di una clausola arbitrale che ai sensi dell'art.20 del contratto di locazione inter partes stabiliva che " In caso di controversia o semplicemente, di diversa interpretazione delle norme e dei

patti che disciplinano il presente contratto, ad eccezione degli obblighi di cui all'art.5, le parti di comune accordo decidono di avvalersi, ai fini della risoluzione delle problematiche insorte, all'esito di un lodo arbitrale (c.d. Clausola compromissoria), così come disciplinato dagli artt.806-840 cpc."

Precisava che la Società *Controparte_1* non aveva esercitato la facoltà della risoluzione di diritto (prevista dall'art.5) ma, al contrario, aveva proposto una intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida e, quindi, una ordinaria domanda ex articolo 1453 c.c., nel giudizio intervenuto tra le parti ed esitato con sentenza n. 1505/21.

Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto attesa la incompetenza del Tribunale ordinario adito.

Si costituiva la *Controparte_1* che eccepiva che la questione in ordine alla competenza arbitrale era stata già risolta dal giudice dello sfratto nella sentenza n.1505/21 con il rigetto (pag. 3 sentenza) dell'eccezione e la declaratoria nel merito di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore con accertamento in ordine alla esistenza della morosità e debenza della somma oggetto, poi, del ricorso monitorio.

Aggiungeva la opposta che avverso la sentenza predetta pendeva l'appello proposto dalla *Parte_2* dinanzi alla Corte di Appello di Roma, con n. R.G. 3589/2021.

Attese anche le questioni preliminari sollevate la causa veniva decisa all'udienza del 30.5.22.

L'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla competenza arbitrale è fondata e alcun giudicato preclusivo si è formato sulla sentenza n.1505/21. In via preliminare va evidenziato che il decreto ingiuntivo n. 5873/21 in questa sede opposto è stato pronunciato non già ex art.664 c.p.c , ovvero dal giudice adito in sede di sfratto, ma dal Tribunale ex art.633 c.p.c a seguito di ordinario ricorso monitorio.

Ne consegue che la sentenza n. 1505/21 emessa ex art.429 c.p.c dal giudice del procedimento di sfratto – anche ove divenisse definitiva – non precluderebbe a questo giudice dell'opposizione ex art.645 c.p.c di esaminare la preliminare questione di competenza.

Il Giudice dello sfratto ha deliberato in ordine alla propria competenza a giudicare sulla risoluzione del contratto di locazione inter partes pur in presenza di una clausola compromissoria, pervenendo alla decisione n.1505/21.

In quella sede il giudice non ha emesso – né avrebbe potuto attesa l'opposizione del convenuto alla convalida – alcun decreto monitorio che, infatti, la locatrice ha scelto richiedere, ex art.633 c.p.c., ad un giudice diverso da quello del procedimento sommario di sfratto.

Senza tacere , poi, in ogni caso, che non si condivide l'orientamento, comunque non vincolante, espresso dal Tribunale in sede di sfratto in ordine all'exceptio compromissi.

Questo giudice ritiene che la rinuncia alla giurisdizione statale, operata con l'adesione al patto compromissorio, se riguarda il processo cognitivo

ordinario non può che inerire anche la procedura di sfratto (come già si leggeva in Pret. Roma 18 luglio 1996). Ciò perchè, la disciplina positiva non soltanto non pone altro limite all'arbitrato se non quello dell'indisponibilità dei diritti che ne formano oggetto, ma chiarisce altresì – col prevedere che *«le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte»* (art. 806 c.p.c.) – che l'opzione per la risoluzione arbitrale della lite, nella misura in cui implica rinuncia alla «decisione» del giudice togato, preclude *qualunque* intervento giurisdizionale di tipo dichiarativo, sia esso realizzato nelle forme del Libro II del codice di procedura civile ovvero in quelle di uno dei procedimenti speciali di cui al Libro IV (tra cui è compreso lo sfratto).

Quante volte la situazione sostanziale lesa abbia natura disponibile, insomma, a nulla rileva che essa sia tutelabile in via giurisdizionale anche mediante procedimenti sommari e speciali: a fronte di una convenzione arbitrale, la richiesta di tutela andrà comunque rivolta agli arbitri, che – conformemente alle caratteristiche del mandato ad essi conferito – potranno unicamente «conoscere e pronunciare *per dictum*» in forme equivalenti a quelle proprie di un processo di ordinaria cognizione.

Il procedimento di sfratto, peraltro, è un procedimento speciale di cognizione, come affermato da autorevole dottrina e l'unica soluzione coerente è quella per cui, qualora la controversia relativa alla cessazione o risoluzione del contratto per scadenza del termine o per morosità sia stata oggetto di clausola compromissoria o di compromesso, ciò comporta una rinuncia del locatore a servirsi del procedimento per convalida – salvo espressa deroga ad opera delle parti – con la conseguenza che va riconosciuta la devoluzione della controversia agli arbitri (senza, tuttavia, che essi possano pronunciare i provvedimenti previsti dagli artt. 663 e 665 c.p.c.)

Il che trova conferma nell'osservazione che il codice di rito stabilisce che l'arbitrato non escluda la tutela cautelare (art. 669 quinquies c.p.c.), la quale gode della copertura dell'art. 24 Cost., ma non prevede affatto, né direttamente né indirettamente, che la devoluzione della controversia ad arbitri debba nondimeno conservare al locatore l'azione per convalida.

E perciò, come si legge in Trib. Roma sez.VI 20 novembre 2017 n. 21897, giudice Caiffa: *“...se in presenza di clausola arbitrale viene avviata una procedura di rilascio ex art.663 e ss., l'inammissibilità del ricorso al procedimento di convalida si avrebbe solo se l'intimato proponendo opposizione eccepisse l'incompetenza del Giudice ordinario adito, che dovrebbe allora, accogliendo l'eccezione, negare l'ordinanza di rilascio... la presenza della clausola arbitrale in contratto di locazione ha come conseguenza non la nullità, naturalmente, della clausola come tale, ma l'esclusione almeno virtuale della utilizzabilità del procedimento speciale di convalida, che, se promosso, incontrerebbe probabilmente l'eccezione della parte intimata in sede di opposizione. ...È pur vero che resta salva la possibilità delle parti “di non volersi avvalere della clausola compromissoria, con conseguente inefficacia della medesima, tale da comportare,*

soprattutto in assenza dell'eccezione di compromesso da parte dell'intimato, la nullità del lodo emesso nell'ambito del procedimento arbitrale successivamente instaurato, e proseguito nonostante l'opposizione dell'altra parte" (v. Cass. n. 15452/14), ma tale possibilità... presuppone la scelta di ambedue le parti di contraddire, nel merito, avanti al Giudice Ordinario. Circostanza che non si ravvisa nel caso di specie. Tutto quanto argomentato, dunque, comporta la dichiarazione di incompetenza del Giudice, senza necessità di esaminare la domanda nel merito".

Nel caso che ci occupa, peraltro, la ininfluenza della statuizione del giudice dello sfratto sulla competenza deriva non solo dal fatto che la stessa è sfornita del crisma del giudicato che ci consente di ritenere diversamente, ma quel medesimo decisum non inciderebbe sulla questione, che ci occupa in questo giudizio, in ordine al rapporto tra clausola compromissoria e decreto ingiuntivo, rispetto alla quale rimane valido quanto ripetutamente ribadito dalla Suprema Corte: *" in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale"* (Cass. civ. Sez.VI - 2, **Ordinanza** n. 25939 del 24/09/2021).

Per quanto sopra, va dichiarata la incompetenza del Tribunale di Roma in favore dell' arbitrato e del collegio arbitrale ex articolo 20 del contratto di locazione e revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 5873/2021.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore antistatario.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Roma, sez.VI civile, in persona del giudice, dott.ssa Roberta Nardone, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5873/2021 proposta da *Parte_1* el contraddittorio di *Controparte_1*, così decide:

accoglie l'opposizione e dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore dell' arbitrato e del collegio arbitrale ex articolo 20 del contratto di locazione;

revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5873/2021 , r.g. n. 11410/2021;

condanna la parte opposta alla refusione in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida in euro 180,00 per esborsi ed euro 2738,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%) da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione

Roma, 30/05/2022

Il giudice

Dott.ssa Roberta Nardone